

1500239-17.2021.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... do acusado e o constante movimento típico de tráfico de drogas na residência.

Em síntese, o panorama probatório é composto por provas robustas e coesas acerca da materialidade e das autorias do tráfico de drogas reportado na denúncia, não derruídas pelas versões desencontradas e isoladas prestadas pelos acusados.

Restou comprovado, outrossim, que os acusados ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1500239-17.2021.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1500239-17.2021.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ADALBERTO JEREMIAS DE PROENÇA, (Alcunha: BERTINHO)

Vistos.

KENNEDY WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA, MICHELILIM MURILO CABRAL DE CARVALHO PONTES e ADALBERTO JEREMIAS DE PROENÇA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

FATO 01: Segundo a denúncia, no dia 18 de março de 2021, de manhã, na Rua Joaquim Prudente da Cruz, n.º 145, cidade de Guapiara, nesta comarca, os acusados, em concurso, tinham em depósito e guardavam 12 (doze) porções de maconha, com massa líquida de 13,78 gramas; 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, com massa líquida de 2,69 gramas; e 37 (trinta e sete) porções de crack, com massa líquida de 2,73 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02: Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados, novamente em concurso, possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, consistentes em uma espingarda, de acabamento niquelado, calibre 12, de feitio artesanal, apta a efetuar disparos; e um cartucho da marca CBC, do mesmo calibre, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no

interior de residência ou dependência desta.

FATO 03: Consta, finalmente, que em data incerta, mas pelo menos até meados de 2021, na cidade de Guapiara, nesta comarca, os acusados, em concurso e juntamente com indivíduos ainda não seguramente identificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida (fls. 191/195) e posteriormente aditada (fls. 277/280). Em seguida, determinou-se a notificação dos acusados, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 312/318, 344 e 345/346). Recebida a denúncia (fls. 347), a instrução teve curso regular, com a oitiva das testemunhas e, ao final, o interrogatório dos réus (fls. 414/416 e 428/429).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais e requereu a procedência da ação penal (fls. 463/469). A defesa de MICHELTILIM requereu sua absolvição pela insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou pela aplicação de benefícios penais (fls. 393/397). A defesa, em relação ao acusado JORGE, requereu a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação de benefícios penais. Quanto à DHENIFFER, requereu a incidência da atenuante da confissão, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas e a aplicação de benefícios penais (fls. 398/416).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), pelo Auto de Constatação Provisória (fls. 28), pelo Laudo Pericial de Arma e Munições (fls. 67/70 e 80/84), pelos Laudos de Exames Toxicológicos (fls. 104/115), pelo Auto de reconhecimento fotográfico de ADALBERTO (fls. 183/186) e pela prova oral coligida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

As autorias também são certas e precisas.

Pablo Diego Ferreira de Lima (tio de Kennedy) disse que não conhecia os demais réus pelo nome. KENNEDY morou em sua residência e, após certo tempo, a vizinhança passou a comentar sobre a movimentação que havia no local. As pessoas chamavam por KENNEDY, que saía da casa, conversava e depois aqueles indivíduos iam embora. Pediu para que essas pessoas parassem de frequentar sua casa. Acompanhou todas as buscas da Polícia e, numa delas, os policiais encontraram uma capa de revólver e pequenos pedaços de papel alumínio picado. KENNEDY saiu de sua casa e alugou outro quarto. Tentou arranjar emprego para o acusado, no entanto, ele sempre abandonava as atividades, sob o pretexto de que o trabalho ora era leve, ora pesado demais.

Flaviano Ramos (policial militar) informou que, na data dos fatos, a Polícia Civil realizava operação buscando a captura de Matheus Renan, vulgo "Lambari". Durante o cerco, em frente a uma casa aparentemente abandonada, depararam com KENNEDY, que se assustou com a presença policial, gritou para outras duas pessoas e todos correram. Reconheceu um dos indivíduos como MICHELTILIM. Ao entrar na residência encontraram um RG em nome de ADALBERTO, uma arma e uma pochete com entorpecentes. Já conhecia os réus por outros crimes, dentre os quais roubo e tráfico. Indagado sobre o vínculo entre os acusados, disse que já os tinha visto juntos, pois frequentavam a mesma região, isto é, o mesmo ponto de venda de drogas.

Jose Antônio Lopes Pereira (policial civil) prestou versão semelhante. A operação investigava Matheus "Lambari", que fugiu e passou em frente à casa em que estavam os réus, os quais também empreenderam fuga. Na referida residência havia porções de drogas, armas e munições. Enfaticamente, disse que os três réus possuem envolvimento com o crime organizado. ADALBERTO foi para Guapiara para tomar conta do tráfico na cidade. MICHELTILIM entrou como "disciplina" e depois passou a "disciplina geral da cidade". KENNEDY estava envolvido na compra e venda de drogas tanto em Guapiara quanto em Itaí. "TILIM" teria participado do homicídio de uma vítima, fato que seria seu suposto batismo no "PCC". ADALBERTO estava comandando a cidade e o "Tribunal do Crime"; "tudo o que acontecia de ruim na cidade passava pelo crivo de ADALBERTO". Analisou as interceptações e, nesse sentido, ratificou que os réus controlavam uma biqueira.

ADALBERTO negou os crimes. Disse que, àquela época, estava trabalhando no clube Venâncio Ayres, de ajudante e sem registro, na cidade de Itapetininga. Perdeu seu RG e documentos pessoais. Sobre os cadernos apreendidos, em que há menção expressa ao seu nome, alegou desconhecimento. Não tinha ligação qualquer com a cidade de Guapiara e nem conhecia os demais acusados. "Nunca pisou em Guapiara". Questionado sobre o teor do interrogatório de MICHELTILIM às fls. 157/158, onde este diz que o conhecia, tornou a negar qualquer envolvimento com os crimes, insistindo que jamais esteve em Guapiara.

MICHELTILIM igualmente negou a acusação, dizendo que não frequentava nem morava na casa em que foi feita a diligência. Não conhecia os demais réus, apenas KENNEDY "de vista". Quando pedia lanches, geralmente vinha escrito "Tilim" e não Murilo. Questionado sobre o teor do interrogatório às fls. 157/158, reiterou que não conhecia ADALBERTO.

KENNEDY, por seu turno, também refutou a prática dos crimes. Já teve envolvimento com tráfico no passado, mas jamais se envolveu com facção criminosa. Não sabe o porquê de estar sendo acusado e não conhecia ADALBERTO. Conhecia MICHELTILIM e "Lambari", pois estudaram na mesma escola. Não estava na residência e não trocava mensagem com os réus.

Não é crível que os policiais, adrede conluiados, urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os acusados. Assim sendo, suas palavras (diferentemente das versões contraditórias fornecidas pelos acusados) devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar sua suspeição, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

A propósito, o remansoso entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Partindo dos depoimentos e do relatório de fls. 25/41, infere-se que os acusados, após avistarem a presença dos policiais, evadiram-se de uma residência onde funcionava um ponto de venda de drogas, por eles frequentado e controlado.

Nesse sentido, restou evidenciado que por ocasião da fuga dos réus, os policiais vistoriaram a residência e dentro dela encontraram 12 (doze) porções de maconha, com massa líquida de 13,78 gramas; 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, com massa líquida de 2,69 gramas; 37 (trinta e sete) porções de crack, com massa líquida de 2,73 gramas; uma espingarda, calibre 12, de feitio artesanal; um cartucho da marca CBC, do mesmo calibre; e um caderno de anotações referente ao

comércio de entorpecentes e diversos aparelhos eletrônicos.

Em que pese não lograrem êxito na imediata detenção dos acusados, os policiais conseguiram durante a diligência identificar KENNEDY e MICHELTILIM, indivíduos já conhecidos nos meios policiais.

Corroborando a presença do réu MICHELTILIM no local, tem-se que foi encontrada uma embalagem de lanche com a anotação de seu nome (fl. 35).

E, a despeito da ausência de identificação imediata pelos policiais, também não restam dúvidas quanto ao envolvimento de ADALBERTO e sua presença no ponto de tráfico, visto que: a) nos cadernos de anotações há menções expressas ao seu nome (fls. 161/171); b) no local foi encontrado seu documento pessoal; c) Adalberto foi posteriormente reconhecido pelos policiais que participaram das diligências e o viram fugir (cf. fls. 183/186 e reconhecimento em juízo); e d) MICHELTILIM, na fase policial, informou que o conhecia (fls. 157), no entanto, em juízo, ambos negaram tal fato.

Destacam-se, também, as conclusões trazidas pelo RDO nº 200/2021 (fls. 30/42 dos autos nº 0000695-41.2021.8.26.0123) que, após a análise dos aparelhos celulares, desvendou o elo perene entre os acusados e outros indivíduos, e a posição por eles ocupada na estrutura associativa. Senão vejamos:

“Certos de nossas suspeitas abaixo quero expor que é notável a participação dos elencados acima, estes ocupam os cargos do tipo;

“BETO” ADALBERTO:- DISCIPLINA E CHEFE; TILIM:- OCUPA O CARGO DE CADASTRO;

KENNEDY :- DISCIPLINA E MANTINHA UM PONTO DE VENDA DE DROGA, NA SUA RESIDENCIA POI APREENDIDO ARMAS, DROGAS, FAZ PARTE DO TRIBUNAL DO CRIME, RESPONDE PELO TENTATIVA HOMICIDIO; ATUALMENTE FORAGIDO DESTA CIDADE, CONTRA ESTE PENDURA UM MANDADO DE TEMPORARIA NO CRIME HOMICIDIO (...).”

Todos citados anteriormente e acima fazem parte do círculo de amizade do Adalberto Jeremias de Proença “betinho”, este envolvido com a criminalidade da cidade de Guapiara e Capão Bonito; segundo as informações este pertence à facção criminosa PCC, e nesta cidade estava como Disciplina Chefe desta cidade de Guapiara.

Os citados acima todos com cargos de disciplina, que seriam o braço direito

“aliado”, da chefia, no linguajar da malandragem “responso, disciplina, são os que coordenam, que aplica penalidade aos demais e cobram, os devedores, etc.”

Adalberto esta em lugar incerto e não sabido, sua residência foi alvo de busca e contra si tinha um Mandado de Prisão Temporária, porém esta a tempos desaparecido.

Sua relevância criminal está ligado ao comando da organização na cidade de Guapiara, participando o de vendas drogas, posse de arma, parte integrante do tribunal do crime. Sua residência era tido com QGE, local das decisões .

Estes abaixo citados frequentavam assiduamente a casa de Adalberto.

“(...)MICHELTILIM tilim, preso por tentativa de homicídio, averiguado por esta Delpol em outros diversos crimes, com referência a homicídio, ocultação de cadáver, porte de arma e drogas, associação criminosa, parte integrante do tribunal do crime (...).”

Além disso, vale dizer que no aparelho telefônico analisado foram encontradas fotos de armas, drogas, vídeos e conversas, revelando a função de liderança da criminalidade local pelo acusado ADALBERTO, e o contato com os demais corréus responsáveis pelo tráfico de drogas e também por compor o “Tribunal do Crime” (fls. 32/34 do apenso).

Em relação a KENNEDY, também pesa em seu desfavor, dentre outros elementos, a localização, pelos policiais, de petrechos para traficância e uma capa de revólver no ambiente em que residia e a prova testemunhal, que revelou o comportamento desviante do acusado e o constante movimento típico de tráfico de drogas na residência.

Em síntese, o panorama probatório é composto por provas robustas e coesas acerca da materialidade e das autorias do tráfico de drogas reportado na denúncia, não derruídas pelas versões desconstruídas e isoladas prestadas pelos acusados.

Restou comprovado, outrossim, que os acusados constituíram uma verdadeira sociedade sceleris, com estabilidade e permanência, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

A propósito, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDOS. SÚMULA 182 DO STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verificado que o agravante deixou de impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2. Não há como conceder habeas corpus, de ofício, para absolver o agravante em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, visto que o Juiz sentenciante, de forma fundamentada, apontou elementos concretos constantes dos autos que, efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 559766 DF 2014/0196253-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015).

Com efeito, ressalto que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na medida em que evidencia a dedicação dos agentes à atividades criminosas.

Por fim, também restou demonstrado, pelo depoimento dos policiais e pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/16), que os acusados mantinham, sob guarda, uma espingarda de acabamento niquelado, calibre 12, de feitiço artesanal; e um cartucho da marca CBC, do mesmo calibre, (fls. 67/70 e 80/84), todos aptos ao disparo, de modo a incidirem na conduta prevista no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

Como cediço, o crime em questão é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação. Ademais, o bem jurídico protegido na espécie transcende os interesses privados, a fim de resguardar a harmonia da coletividade.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Ag.Reg. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 146.081 MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 10/11/2017).

Destaco que é evidente a responsabilidade de todos acusados, pois é possível a existência de concurso de agentes na posse compartilhada de arma de fogo quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência da presença da arma e plena disponibilidade para usá-la.

Na hipótese, os corréus estavam juntos na residência onde a arma e o artefato foram

apreendidos e, como comparsas, possuíam a disponibilidade para sua utilização, sendo de rigor a condenação.

Passo à fixação das penas, na forma do art. 68 do Código Penal.

#### DA FIXAÇÃO DAS PENAS

Disposições comuns para a pena de multa:

O valor unitário do dia-multa, para todos os crimes e todos os acusados, é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

##### 1.) KENNEDY WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA:

1.1) Do delito de associação para o tráfico: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade, natureza e alto grau lesivo dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína) e a personalidade deturpada do acusado (resistente ao desempenho de trabalhos lícitos e chegou a promover venda de drogas na casa do tio, onde morava de favor), fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, perfazendo 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

1.2) Do delito tráfico de drogas: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade, natureza e alto grau lesivo dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína) e a personalidade deturpada do acusado (resistente ao desempenho de trabalhos lícitos e chegou a promover venda de drogas na casa do tio, onde morava de favor), fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

1.3) Do delito de posse ilegal de arma de fogo e munições: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando a personalidade deturpada do acusado (resistente ao desempenho de trabalhos lícitos e chegou a promover venda de drogas na casa do tio, onde morava de favor), fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) as penas dos delitos são somadas, ficando o acusado definitivamente condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 01 (um) e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de pagamento de 1610 (um mil, seiscentos e dez) dias-multa.

Presente o concurso material de crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando o quantum de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o semiaberto.

Inviável a substituição por restritivas de direitos e o sursis, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

## 2.) MICHELTILIM MURILO CABRAL DE CARVALHO:

2.1) Do delito de associação para o tráfico: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a diversidade, natureza e alto grau lesivo dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade atenuo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

2.2) Do delito tráfico de drogas: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a diversidade, natureza e alto grau lesivo dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade atenuo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

2.3) Do delito de posse ilegal de arma de fogo e munições: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, à mingua de dados desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de influir na pena, nos termos da súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena mínima do delito, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) as penas dos delitos são somadas, ficando o acusado definitivamente condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 01 (um) de detenção e pagamento de 1259 (um mil duzentos e cinquenta e nove) dias-multa.

Presente o concurso material de crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando o quantum de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o aberto.

Inviável a substituição por restritivas de direitos e o sursis, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

## 3.) ADALBERTO JEREMIAS DE PROENÇA:

3.1) Do delito de associação para o tráfico: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade, natureza e alto grau lesivo dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína); cada um dos maus antecedentes (autos nº 0002839-95.2015.8.26.0123 e 0000784-67.2017.8.26.0620 - fls. 438/443), fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência específica (autos nº 0002818-27.2012.8.26.0123 - fls. 438), exaspero a pena em 1/4, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

3.2) Do delito tráfico de drogas: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade, natureza

e alto grau lesivo dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína); cada um dos maus antecedentes (autos nº 0002839-95.2015.8.26.0123 e 0000784-67.2017.8.26.0620 - fls. 438/443), fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência específica (autos nº 0002818-27.2012.8.26.0123 - fls. 438), exaspero a pena em 1/4, perfazendo 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

3.3) Do delito de posse ilegal de arma de fogo e munições: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando cada um dos maus antecedentes (autos nº 0002839-95.2015.8.26.0123 e 0000784-67.2017.8.26.0620 - fls. 438/443), fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (autos nº 0002818-27.2012.8.26.0123 - fls. 438), exaspero a pena em 1/6, perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) as penas dos delitos são somadas, ficando o acusado definitivamente condenado às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 01 (um), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 2010 (dois mil e dez) dias-multa.

Presente o concurso material de crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando o quantum de pena imposto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o semiaberto.

Inviável a substituição por restritivas de direitos e o sursis, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

#### DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR, por incursão nas figuras típicas descritas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

1.) KENNEDY WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA:, qualificada nos autos, às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; 01 (um) e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e pagamento de 1610 (um mil, seiscentos e dez) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal;

2.) MICHELILIM MURILO CABRAL DE CARVALHO, qualificada nos autos, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; 01 (um) de detenção, em regime inicial aberto; e pagamento de 1259 (um mil duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal; e

3.) ADALBERTO JEREMIAS DE PROENÇA, qualificado nos autos, às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; 01 (um), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e pagamento de 2010 (dois mil e dez) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal.

Os sentenciados KENNEDY e ADALBERTO não poderão apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,

nos termos das decisões anteriores e da fundamentação desta sentença. Recomendo-os nas prisões em que se encontram.

O sentenciado MICHELTILIM, poderá apelar em liberdade, salvo se preso por outro processo.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à saciedade, suas utilizações para a prática de crimes, nos termos da fundamentação desta sentença.

Arbitro os honorários dos advogados nomeados no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 10 de novembro de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA